MAGAR
Développement

| | |
|---|---|
| RÉF. | CTR-2026-TFX-001 |
| DATE | 14/10/2026 |
| DEVIS LIÉ | DEV-2026-TFX-001 |
| CLIENT | Tacos Fox, Stains (93) |
| PRESTATAIRE | MAGAR Développement |

CONTRAT DE MAINTENANCE

# Maintenance et hébergement du site Tacos Fox

Formule Sérénité : 49 € par mois, engagement 12 mois renouvelable.

> **En bref.** Hébergement, nom de domaine, sécurité, sauvegardes, surveillance et 1 heure de modifications par mois, pour que le site reste en ligne et à jour sans que le restaurant ait à s'en occuper.

## 00 PARTIES

| PRESTATAIRE | CLIENT |
|---|---|
| **MAGAR Développement**<br>Andrys MAGAR, auto-entrepreneur<br>SIRET 908 058 092 00028<br>Garges-lès-Gonesse (95)<br>06 41 59 86 88 · andrys.developper@gmail.com<br>magar-developpement.fr<br>TVA non applicable, art. 293 B du CGI | **Tacos Fox**<br>Gérant : ..... [À CONFIRMER]<br>Adresse : ..... [À CONFIRMER]<br>93240 Stains [À CONFIRMER]<br>Tél. / e-mail : .....<br>SIRET : ..... [À CONFIRMER] |

Ci-après ensemble « les Parties ».

## 01 OBJET ET DURÉE

Le présent contrat fixe les conditions dans lesquelles le Prestataire assure l'hébergement, la maintenance et le suivi du site web du Client, accessible à l'adresse ..... [À CONFIRMER], réalisé par le Prestataire selon le devis DEV-2026-TFX-001.

Il prend effet le ..... / ..... / ..... pour 12 mois, puis se renouvelle automatiquement par périodes de 12 mois, sauf résiliation dans les conditions de la section 07.

## 02 PRESTATIONS INCLUSES

| ID | PRESTATION | DÉTAIL |
|---|---|---|
| M1 | Hébergement | Site, base de données et espace de gestion sur une infrastructure professionnelle |
| M2 | Nom de domaine | Renouvellement annuel, enregistré au nom du Client |
| M3 | Certificat HTTPS | Actif en permanence |
| M4 | Mises à jour | Mises à jour techniques et de sécurité du site et de ses composants |
| M5 | Sauvegardes | Sauvegarde automatique des contenus, restauration en cas de problème |
| M6 | Surveillance | Contrôle de la disponibilité du site, intervention en cas de panne |
| M7 | Modifications | 1 heure par mois, non cumulable : produit, prix, photo, promotion, horaires, texte |
| M8 | Assistance | Par téléphone ou e-mail sur l'utilisation de l'espace de gestion |

## 03 PRESTATIONS EXCLUES

Non comprises dans le forfait, elles font l'objet d'un devis séparé :

- La création de nouvelles pages ou fonctionnalités
- La refonte graphique du site
- Les modifications au-delà d'1 heure dans le mois, après accord du Client sur un devis
- La réalisation de photos, vidéos ou textes
- Les réparations dues à une intervention du Client ou d'un tiers sur le code ou l'hébergement
- Le fonctionnement des services tiers (Uber Eats, Deliveroo, Google, réseaux sociaux, Stripe)

## 04 DÉLAIS D'INTERVENTION

Demandes par e-mail à andrys.developper@gmail.com ou par téléphone au 06 41 59 86 88. Délais en jours ouvrés, du lundi au vendredi, hors jours fériés.

| TYPE | EXEMPLE | PRISE EN CHARGE |
|---|---|---|
| **Urgence** | Site inaccessible, carte qui ne s'affiche plus | Sous 24 h ouvrées |
| **Modification** | Changement de prix, nouvelle promotion, nouveau produit | Sous 48 h ouvrées |
| **Question** | Comment masquer un produit en rupture | Sous 48 h ouvrées |

> **Le Prestataire s'engage sur un délai de prise en charge, pas sur un délai de résolution lorsque la panne vient d'un service tiers (hébergeur, registre de noms de domaine).**

## 05 TARIF ET PAIEMENT

| FORMULE | MENSUEL | ANNUEL |
|---|---|---|
| **Sérénité** | 49 € | 588 € |

TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Facturé chaque mois et payable d'avance au plus tard le 5 du mois, par virement ou prélèvement. Paiement annuel en une fois possible : [ ] oui [ ] non

Le tarif peut être révisé une fois par an à la date anniversaire, avec un préavis écrit d'1 mois ; le Client peut alors résilier sans frais.

En cas de retard : pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Après 30 jours de retard et une relance sans réponse, le Prestataire peut suspendre ses prestations.

## 06 ENGAGEMENTS, PROPRIÉTÉ ET DONNÉES

**Prestataire.** Il réalise ses prestations avec soin et selon les règles de l'art (obligation de moyens).

**Client.** Il fournit les contenus nécessaires, vérifie leur exactitude et dispose des droits sur les images transmises. Il ne modifie pas le code ni l'hébergement sans accord du Prestataire.

**Propriété.** Le site et ses contenus appartiennent au Client après paiement intégral de sa création. En fin de contrat, le Prestataire lui remet les accès, une copie du site et l'aide à transférer le nom de domaine.

**Données personnelles.** Pour les données collectées par le site (contact, commandes, comptes clients), le Prestataire agit comme sous-traitant au sens du RGPD et ne les utilise que pour exécuter le contrat.

**Responsabilité.** Le Prestataire n'est pas responsable des pertes de chiffre d'affaires ni des dommages indirects. Sa responsabilité est limitée aux sommes versées au titre du contrat sur les 12 derniers mois, hors force majeure et services tiers.

## 07 RÉSILIATION ET DROIT APPLICABLE

Chaque Partie peut mettre fin au contrat à son échéance annuelle, par e-mail ou lettre recommandée, avec un préavis d'1 mois. En cas de manquement grave non corrigé 15 jours après une mise en demeure écrite, l'autre Partie peut résilier immédiatement.

Le contrat est soumis au droit français. En cas de désaccord, les Parties cherchent d'abord une solution amiable ; à défaut, le tribunal compétent est celui du ressort du siège du Prestataire.

## 08 SIGNATURES

Fait à ....., le ..... / ..... / ....., en deux exemplaires.

| LE PRESTATAIRE | LE CLIENT |
|---|---|
| **MAGAR Développement**, Andrys MAGAR<br>« Lu et approuvé », date et signature : | **Tacos Fox**, .....<br>« Lu et approuvé », date et signature : |